

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5017131-54.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: MARIA DA GRACA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE PETRÓPOLIS

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO IMPUGNADA NÃO PERMITE A REMESSA À SEGUNDA INSTÂNCIA DE RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA EXTINTIVA. ENUNCIADO 18 TRRJ E ART. 19 RITRRJ. SEGURANÇA CONCEDIDA DE PLANO - ART. 7º, X, "A" RITRRJ.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA para determinar que o Juízo de primeiro grau encaminhe às Turmas Recursais os autos principais para análise do recurso interposto. Sem honorários, com esteio no art. 25 da Lei nº 12.016/09. Intimem-se as partes, comunique-se a presente decisão ao impetrado e, após o trânsito em julgado, arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5017131-54.2025.4.02.5101

510015520993 .V2

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5017131-54.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: MARIA DA GRACA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE PETRÓPOLIS

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança tempestivo impetrado em face de decisão proferida pelo Juízo do 1º JEF adjunto de Petrópolis, nos autos principais, que não recebeu recurso nominado interposto de sentença extintiva e não permitiu a remessa do processo à segunda instância para apreciação da tese recursal.

VOTO

Com base no art. 7º, X, "a" do Regimento Interno destas Turmas Recursais, aqui utilizado para julgamento de mandado de segurança, de forma analógica, passo a decidir de plano.

Primeiramente entendo cabível este mandado de segurança já que inexistente recurso previsto em lei em face de decisão que não recebe recurso nominado e que impede sua apreciação pela instância superior.

No mais, conforme Enunciado 18 das Turmas Recursais Federais do Rio de Janeiro:

*" Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição. *Aprovado na Sessão Conjunta realizada em 12/08/2003, e publicado no D.O.E.R.J. de 19/09/2003, pág. 3, Parte III. Nova Redação aprovada na Sessão Conjunta realizada em 09/12/2004, e publicada no D.O.E.R.J. de 14/12/2004, pág. 41, Parte III.*

Também conforme art. 19 do Regimento Interno das Turmas Recursais Federais:

Art. 19. Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal, salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.

No caso dos autos, a impetração se volta à decisão proferida nos autos principais que não recebeu recurso inominado interposto de sentença extintiva assim transcrito: ... *Deixo de receber o recurso interposto, pois, em conformidade com o Enunciado nº 18 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, "não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (...)".*

No entanto, com base no Enunciado 18 acima transcrito e art. 19 do RITRRJ, o recurso seria cabível para impugnar sentença extintiva, desde que pudesse indicar negativa de jurisdição.

Ressalto que a parte autora fez uso do precedente constante do Enunciado 30 das Turmas Recursais Federais conforme petição recursal, mas o magistrado manteve sua posição e não permitiu a remessa dos autos principais às Turmas Recursais.

Portanto, entendendo que a análise da existência ou não de negativa de jurisdição deve ser feita em sede de recurso inominado e não em mandado de segurança, e que a decisão do juízo impetrado impede tal conhecimento pela segunda instância, vislumbro a existência de direito líquido e certo no presente caso e o cabimento da concessão da ordem, para determinar o encaminhamento do recurso interposto nos autos principais ao seu julgamento pelas Turmas Recursais, nos termos regimentais.

Pelo exposto, nos termos do art. 7º, X, "a" do Regimento Interno das Turmas Recursais Federais da 2ª Região, VOTO POR CONCEDER A SEGURANÇA para determinar que o Juízo de primeiro grau encaminhe às Turmas Recursais os autos principais para análise do recurso interposto. Sem honorários, com esteio no art. 25 da Lei nº 12.016/09. Intimem-se as partes, comunique-se a presente decisão ao impetrado e, após o trânsito em julgado, arquivem-se.